Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH
Kiefernsteig 18, 14163 Berlin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH
An der Werksrampe 26, 14163 Berlin

10.04.2026 | BZ-V-08 | Vertragsausfertigung

Nachtrag über Rang und Durchsetzung

1 Bezug und Forderungsumfang

Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH und Schlachtensee Stahl & Form GmbH ändern den Darlehensvertrag BZ-V-07. Der Rückzahlungsanspruch beträgt einschließlich der bereits aufgelaufenen 5.000 EUR Zinsen insgesamt 185.000 EUR. Der Nachtrag erfasst die gesamte Forderung mit sämtlichen Nebenansprüchen. Ein weiterer Kapitalbetrag wird nicht ausgereicht.

2 Rang im Insolvenzverfahren

Die Darlehensgeberin tritt mit sämtlichen bezeichneten Ansprüchen gemäß § 39 Absatz 2 InsO im Rang hinter sämtliche in § 39 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 InsO genannten Forderungen zurück. Der Rangrücktritt ist nicht auf einen Teilbetrag oder eine einzelne Zinsperiode beschränkt.

3 Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre

Auch außerhalb eines eröffneten Insolvenzverfahrens darf Befriedigung nur aus einem künftigen Jahresüberschuss, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigem freien Vermögen verlangt werden, das nach Befriedigung aller anderen Gläubiger verbleibt. Die Forderung darf nicht durchgesetzt oder erfüllt werden, solange Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung besteht oder die Zahlung einen solchen Zustand auslösen oder vertiefen würde.

Die Sperre erfasst Aufrechnung, Sicherheitenbestellung, Zahlung durch Verwertung von Gesellschaftsvermögen und jede wirtschaftlich gleichartige Befriedigung. Der Anspruch wird nicht erlassen; er besteht mit der vereinbarten Beschränkung fort.

4 Dauer und Rechte Dritter

Die Vereinbarung wird zugunsten der gegenwärtigen und künftigen sonstigen Gläubiger getroffen. Solange die Voraussetzungen der Durchsetzungssperre vorliegen, dürfen die Parteien die Sperre nicht zu deren Lasten aufheben, verkürzen oder durch eine anderweitige Befriedigung umgehen. Eine spätere Aufhebung ist nur zulässig, soweit die Gläubigerinteressen dadurch rechtlich nicht beeinträchtigt werden.

5 Buchführung und Erklärungsstand

Der im alten Nebenbuch eingetragene Zahlungstermin 30. Juni 2026 bleibt als historisches Stammdatum nachvollziehbar. Er hebt die in diesem Nachtrag vereinbarte Sperre nicht auf. Die Parteien beabsichtigen keine fiktive Zahlung oder Ausbuchung. Der am 9. April 2026 versandte Entwurf wird durch diese beiderseits unterschriebene Fassung ersetzt.

6 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

7 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Juno Bern von Hallern rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Nora Villbrandt

gez. Juno Bern von Hallern